

범 례

I. 이 책은 총 11개의 장으로 구성하였다.

II. 집필 항목 구분은 다음과 같다.

I.

1.

가.

1)

가)

(1)

(가)

①

㉠

III. 주번호는 각 장별로 새롭게 시작하였다.

IV. 법령의 표기방법

1. 법령을 인용할 때 원칙적으로 약어를 사용하지 않았다. 부득이 약어를 사용해야 할 때는 최초 표기시 원법령명을 표기하고 괄호안에 약어를 병기하여 사용하였다.
2. 1.의 방법으로 약어를 표기할 경우에도 새로운 장이 시작되면 1.의 방법을 반복하여 표기한다.

3. 본문속에 법령을 표기할 때에는 본문의 법령인용은 원문 그대로 사용하며 제○조 제○항 제○호 등으로 기재한다. (괄호의 안의 경우에는 법령을 약어로 사용하였다. 민사집행규칙→민집규)

※ 예) ① 본문의 경우

민사집행규칙 제852조 제1항

② ()안의 경우

(민집규 제852조 제1항)

V. 판례인용 및 출처의 약어표기

1. 판례의 표기는 다음과 같다.

- ▶ 대법원 1996. 4. 26. 선고 96다1078 판결
- ▶ 대법원 1992. 5. 26. 선고 92다84 판결, 대법원 1993. 10. 26. 선고 93다6409 판결, 대법원 1996. 6. 14. 선고 96다46374 판결
- ▶ 대법원 1996. 11. 16. 자 95마252 결정
- ▶ 대법원 1995. 11. 16. 선고 94다56852, 56853 전원합의체 판결
- ▶ 의정부지방법원 2004. 12. 6. 선고 2004구합539 판결
- ▶ 부산지방법원 동부지원 2000. 1. 18. 선고 2000가합10574 판결
- ▶ 헌법재판소 1994. 7. 29. 선고 92헌바49, 52 결정

2. 외국 출전 및 판결은 그 나라의 표준적인 표시방법에 따라 표시할 수 있다. 다만, 일본 판결의 경우에는 번역하지 않고 그대로 표기하며, 선고일은 평성, 소화 등 연호를 기재하고, ()안에 서기연도는 필요에 따라 부기하였다.

- ▶ 일본 대심원 대정 9년 12월 20일 판결

日大判 大正 9(1920). 12. 20.

- ▶ 일본 최고재판소 소화 34년 6월 19일 판결

☞ 日最判 昭和 34(1959). 6. 19.

3. 판례 출처는 검색이 가능한 판례의 경우는 출처를 밝히지 않는다. 하지만 그 외의 경우는 출처를 밝히기 위한 약어는 다음과 같다.

- ▶ 법원공보 1988년 4월 15일 제822호 623면 → 공1988, 623.

- ▶ 법원공보 1993년 7월 15일 제948호 1697면 → 공1993하, 1697.

☞ 법원공보가 상, 하로 분리된 1993년부터는 상, 하를 구분하여 표시한다.

- ▶ 판례공보 1996년 2월 1일 제3호 461면 → 공1996상, 461.

- ▶ 대법원판례집 제43권 2집 민사편 230면 → 집43-2, 230.

☞ 다만, 대법원판례집 제31권 6집까지는 편별로 면수가 독립되어 있으므로 ‘집 31-6, 민149’와 같이 편별 표시를 한다.

- ▶ 대법원판결요지집 민사상사편 I-2집 680-2면 65번 판결 → 요민 I-2, 680-2.(65)

☞ 형사·군사편은 ‘요형’, 특별편은 ‘요특’으로 표시한다.

- ▶ 각급법원(제1, 2심) 판결공보 2005년 2월 10일 제18호 215면 → 각공18, 215.

- ▶ 고등법원판례집 1970년 형사특별편 20면 → 고집1970, 형특20.

- ▶ 하급심판결집 1984년 제2권 229면 → 하집1984-2, 229.

- ▶ 헌법재판소판례집 제3권 569면 → 헌집3, 569.

- ▶ 헌법재판소공보 제3호 255면 → 헌공3, 255.

- ▶ 사법논집 제25집 311면 → 사법논집(25), 311.

- ▶ 사법연구자료 제21집 153면 → 사법연구(21), 153.

- ▶ 재판자료 제61집 364면 → 재판자료(61), 364.

- ▶ 대법원판례해설 1995 하반기(통권 제24호) 151면 → 판례해설(24), 151.

IV. 기타 인용 표기

1. 판결, 문헌 인용시 약어를 일부 사용하였다.

2. 참고문헌의 표기는 다음과 같이 한다.

- ▶ 이시윤, 신민사집행법(제6보정판), 박영사(2014), 232.

3. 저자가 2명 이상인 경우 ‘/’를 사용하여 2명의 이름을 모두 밝히되, 3명 이상인 경우에는 ‘○○○ 외 2인’ 등으로 표기한다.

4. 논문이나 단행본, 월간지, 기타 논문집의 인용은 다음과 같이 한다.

- ▶ 문정일, “공유물분할을 위한 경매에서의 법정매각조건”, 대법원판례해설(81), 법원도서관(2010), 424.

- ▶ 조용현, “유치권에 의한 경매에서 인수주의와 소멸주의”, 자유와 책임 그리고 동행 : 안대희 대법관 재임기념, 사법발전재단(2012), 239-291.

- ▶ 이우재, “공동근저당권의 이시배당방법과 그 법리의 조세채권에의 확장”, 민사재판의 제문제(16), 한국사법행정학회(2007), 211-244.

5. 외국문헌

- ▶ 高橋宏志, “法人格否認と執行力の擴張”, 別冊ジュリスト 民事執行・保全 判例百選(第2版), 有斐閣(2012), 23-24.

▶ 中野貞一郎, 民事執行法(增補新訂六版), 靑林書院(2010), 386-387.

VII. 한문표기방법

본문의 표기는 한글을 기본으로 하되 한자의 표기가 필요한 경우 () 안에 병기한다.

제 1 장 총설

제 2 장 집행법원

제 3 장 압류명령

제 1 절 채권집행의 개시 / 51

제 2 절 압류명령 일반론 / 53

제 3 절 압류금지채권 / 202

제 4 절 저당권이 있는 채권의 압류 / 247

제 5 절 지시채권의 압류(민집 제233조) / 268

제 6 절 신탁수익권에 대한 집행 / 274

제 7 절 그 밖의 재산권에 대한 압류 / 305

제 8 절 채권과 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행 / 388

제 9 절 유체물의 인도청구권 등에 대한 강제집행
(민집 제243조, 제244조, 제245조) / 433

제 4 장 추심명령

제 1 절 서설 / 501

제 2 절 추심명령 / 502

제 3 절 추심소송 / 538

제 4 절 현행법상 추심명령 제도의 문제점 / 586

제 5 장 전부명령

제 1 절 의의 / 619

제 2 절 신청 및 재판 / 622

제 3 절 전부명령의 요건·내용·효력 등 / 627

제 4 절 이전등기의 촉탁(민집 제230조, 민집규 제167조) / 670

제 6 장 집행의 경합

제 1 절 압류의 경합 / 695

제 2 절 배당요구 / 762

제 7 장 당사자승계

제 8 장 집행공탁

제 1 절 서설 / 813

제 2 절 제3채무자의 공탁(민집 제248조, 제291조, 제297조) / 815

제 3 절 공탁서에 대하여 / 912

제 4 절 사유신고(민집 제248조 제4항, 제236조 제2항) / 920

제 5 절 착오를 이유로 한 집행공탁금의 회수 / 939

제 6 절 추심채권자의 공탁(민집 제236조 제1항, 제2항) / 947

제 7 절 현행법상 공탁제도 등의 문제점 / 951

제 9 장 혼합공탁

제 1 절 혼합공탁 일반론 / 975

제 2 절 채권양도와 관련된 혼합공탁 / 980

제 3 절 질권과 관련된 혼합공탁 / 1081

제 4 절 체납압류와 관련된 혼합공탁 / 1083

제 5 절 그 밖의 경우에 있어서의 혼합공탁 / 1087

제 6 절 혼합공탁과 배당이의 / 1099

제 10 장 배당등 절차

제 1 절 서설 / 1119

제 2 절 채권배당과 부동산배당의 차이점에 관하여 / 1131

제 3 절 배당기일의 지정·통지 / 1140

제 4 절 채권계산서의 제출 / 1144

제 5 절 배당재단 / 1153

제 6 절 배당을 받을 채권자 / 1159

제 7 절 배당순위 / 1190

제 8 절 배당표의 작성 등 / 1221

제 9 절 배당이의 / 1284

제 10 절 배당이의의 소 / 1304

제 11 절 배당등의 실시 / 1349

제 12 절 추가배당 / 1370

제 13 절 현행법상 배당절차 관련 규정의 문제점 / 1377

제 11 장 채권압류와 회생·파산

제 1 절 채권압류와 회생절차 / 1407

제 2 절 채권압류와 파산 / 1430

목 차

제1장 총설	3
제2장 집행법원	13
제3장 압류명령	51
제1절 채권집행의 개시	51
제2절 압류명령 일반론	53
I. 압류명령발부에 관한 심사	53
1. 채무자 및 제3채무자의 심문 금지 / 53	
2. 피압류채권의 존재에 대한 심사 / 53	
3. 그 밖의 사항에 대한 심사 / 68	
II. 압류의 범위 - 초과압류의 금지(민집 제188조 제2항)	69
1. 서설 / 69	
2. 채권 전부에 대한 압류의 허용 / 70	
3. 다른 채권 압류의 한도 / 72	
4. 압류 범위의 확장 / 79	
5. 초과압류에 대한 구제 / 80	
III. 압류명령의 신청 및 내용	80
1. 신청의 방식 및 요건 / 80	
2. 압류명령의 내용 / 81	
IV. 압류명령의 고지, 송달 등	99
1. 채무자 및 제3채무자에 대한 송달 / 99	
2. 채권자에 대한 고지 / 100	
3. 신청 취하 등의 통지 / 100	
V. 압류명령의 효력	116
1. 압류명령의 효력발생시기 / 116	
2. 압류의 효력이 미치는 범위 / 118	
3. 채무자에 대한 압류의 효력 / 124	
4. 채권자에 대한 압류의 효력 / 155	
5. 제3채무자에 대한 압류의 효력 / 177	
6. 제3자에 대한 효력 / 183	
7. 압류명령의 하자 및 불복방법 등 / 184	
VI. 압류명령 신청의 취하	188
1. 서 / 188	
2. 취하의 시기 및 방법 / 188	

3. 취하의 효과 및 그 발생시기, 통지 등 / 190	
4. 현금화절차로 이행된 후 압류명령신청의 취하 / 194	
VII. 압류명령과 추심·전부명령의 관계	198
제3절 압류금지채권	202
I. 압류금지채권과 그 범위	202
1. 서설 / 202	
2. 압류금지의 의의 / 203	
3. 압류금지로 되는 채권 / 209	
II. 압류금지채권 범위의 변경	234
1. 규정의 취지 / 234	
2. 압류명령취소재판의 경우(민집 제246조 제3항 전문) / 234	
3. 압류금지채권에 대해 압류명령을 발하는 경우(민집 제246조 제3항 후문) / 241	
4. 사정변경에 의한 민사집행법 제246조 제3항 재판의 취소 또는 변경 (민집 제246조 제4항) / 243	
제4절 저당권이 있는 채권의 압류	247
I. 서	247
II. 저당권부채권 압류의 효력	247
1. 압류와 본조에 의한 등기의 관계 / 247	
2. 압류의 저당권에 대한 효력 / 249	
III. 등기된 저당권부채권의 압류와 등기 촉탁	255
1. 기입등기촉탁의 신청 / 255	
2. 등기의 촉탁 / 256	
3. 기입등기방법 / 257	
4. 기입등기의 효력 / 257	
IV. 저당권부채권의 현금화방법(저당권실행)	259
1. 절차개시문서 등의 제출 / 259	
2. 부동산경매절차에 있어서 압류채권자의 처리 / 260	
3. 집행채무자에 의한 경매신청의 가부 / 261	
4. 근저당권부채권에 대한 압류의 경우 / 263	
V. 저당권 이외의 담보권이 있는 채권의 압류	265
VI. 압류기입등기의 말소	266
1. 압류된 채권이 소멸한 경우 / 266	
2. 압류기입등기가 잘못 기재된 경우 / 267	
제5절 지시채권의 압류(민집 제233조)	268
I. 서	268

Ⅱ. 압류명령 및 증권점유	268
1. 압류명령의 내용 / 268	
2. 집행관의 증권 점유 / 269	
Ⅲ. 압류의 효과	270
1. 인도증권 압류의 경우 / 270	
2. 어음·수표채권 압류의 경우 / 270	
Ⅳ. 지시채권의 현금화절차	271
1. 서 / 271	
2. 추심명령 / 271	
3. 전부명령 / 272	
4. 특별현금화명령 / 273	
제6절 신탁수익권에 대한 집행	274
Ⅰ. 서설	274
Ⅱ. 신탁수익권의 개념	275
1. 협의의 수익권과 광의의 수익권 / 275	
2. 원본수익권(元本受益權)과 수익수익권(收益受益權) / 279	
3. 기본적인 수익권과 구체화된 수익권 / 280	
4. 수익권과 수익채권 / 281	
5. 수익권과 주주의 권리 / 283	
6. 부동산담보신탁과 우선수익권 / 284	
Ⅲ. 신탁수익권의 법적 성질	286
Ⅳ. 신탁수익권에 대한 압류가능성	291
1. 서 / 291	
2. 신탁법 제22조 제1항의 강제집행금지 규정의 적용 여부 / 291	
3. 압류금지 여부 / 292	
4. 수탁자의 압류가능성 / 295	
5. 집행방법 / 297	
6. 특정금전신탁에서의 위탁자의 지사권 / 303	
제7절 그 밖의 재산권에 대한 압류	305
Ⅰ. 서설	305
Ⅱ. 집행의 대상	305
1. 서 / 305	
2. 대상 여부가 문제되는 경우 / 306	
Ⅲ. 압류 및 현금화절차	310
1. 압류절차 / 310	
2. 현금화절차 / 313	
Ⅳ. 전화사용권에 대한 집행	323
1. 서 / 323	
2. 압류절차 / 324	
3. 현금화(환가) / 325	
Ⅴ. 골프회원권에 대한 집행	328
1. 서 / 328	
2. 골프장의 경영형태 및 역사적 전개 / 328	

3. 골프회원권의 집행적격 / 329	4. 골프회원권의 압류 / 331
5. 골프회원권의 현금화 / 334	
6. 예탁금제회원권 이외의 회원권에 대한 집행방법 / 338	
7. 스포츠센터회원권, 콘도회원권에 대한 집행 / 338	
VI. 주권발행 전의 주식, 신주인수권에 대한 집행	338
1. 서 / 338	2. 주권발행 전의 주식에 대한 집행 / 339
3. 신주인수권에 대한 집행 / 340	
VII. 사원 또는 민법상 조합원의 지분 등에 대한 집행	341
1. 서 / 341	
2. 합명회사, 합자회사의 사원의 지분에 대한 집행 / 342	
3. 유한회사사원의 지분 / 343	
4. 민법상 조합에서 조합원의 지분에 대한 집행 / 344	
VIII. 출자증권에 대한 집행	346
1. 서 / 346	2. 압류절차 / 346
3. 현금화절차 / 350	
IX. 예탁증권등에 대한 집행	352
1. 집행의 기본구조(증권대체결제제도) / 352	2. 집행의 개시 / 353
3. 압류명령 / 355	4. 압류의 효력 / 362
5. 현금화절차 / 365	6. 채권집행규정 등의 준용 / 373
7. 보호예수된 유가증권에 대한 집행 / 374	
X. 특허권 등에 대한 집행	375
1. 서설 / 375	2. 압류절차 / 376
3. 현금화절차 / 379	4. 특허출원권 등에 대한 집행 / 379
XI. 기타 권리의 경우	383
1. 지상권·전세권·임차권 등 용익권, 리스이용권 등에 대한 집행 / 383	
2. 각종 허가권, 면허권 등에 대한 집행 / 384	
3. 가등기상의 권리 / 386	
제8절 채권과 그 밖의 재산권에 대한 담보권의 실행	388
I. 서	388
II. 질권의 실행	389
1. 강제집행 규정의 준용 / 389	2. 집행절차의 특수성 / 389
III. 물상대위	393
1. 의의 / 393	2. 권리의 실행방법 / 395
3. 토지수용의 경우 물상대위권의 행사 / 399	4. 다른 채권자와의 관계 / 403

IV. 채권담보권의 실행	409
1. 서 / 409	
2. 채권담보권 실행절차의 특징 / 410	
3. 채권담보권의 성립과 효력 / 412	
4. 채권담보등기 / 415	
5. 집행의 신청 / 420	
6. 압류절차 / 425	
7. 현금화절차 / 430	
8. 배당절차 / 431	
9. 채권담보권 실행에 대한 불복 / 432	

제9절 유체물의 인도청구권 등에 대한 강제집행

(민집 제243조·제244조·제245조)	433
------------------------------	-----

I. 서설	433
II. 유체동산의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 집행 (민집 제242조, 제243조)	435
1. 서 / 435	
2. 적용범위 / 435	
3. 압류명령 / 437	
4. 현금화절차 / 442	
III. 부동산 등의 인도 또는 권리이전청구권에 대한 집행 (민집 제242조, 제244조)	445
1. 적용범위 / 445	
2. 압류 / 447	
3. 보관인선임과 인도 내지 권리이전등기절차 / 451	
4. 추심 및 현금화 / 454	

제4장 추심명령	501
----------------	-----

제1절 서설	501
--------------	-----

제2절 추심명령	502
----------------	-----

I. 추심명령의 의의	502
1. 서 / 502	
2. 전부명령과의 관계 / 503	
II. 추심명령의 신청	504
1. 신청방법 / 504	
2. 관할법원 / 505	
III. 추심명령의 재판	506
1. 심리 / 506	
2. 추심명령의 내용 / 506	
3. 추심명령의 송달 / 507	
4. 추심명령의 경정 / 508	
5. 추심명령에 대한 불복신청 / 509	

IV. 추심명령의 효력	510
1. 추심권의 범위와 제한 / 510	
2. 채권자의 지위 / 514	
3. 채무자의 지위 / 523	
4. 제3채무자의 지위 / 524	
V. 채권 추심 후의 절차	529
1. 추심의 효과 / 529	
2. 추심의 신고와 공탁 / 530	
VI. 추심명령의 취하, 취소 및 집행정지	535
1. 추심명령의 취하 / 535	
2. 추심명령의 취소 / 536	
3. 집행정지 / 536	
제3절 추심소송	538
I. 개요	538
II. 추심소송의 성질	539
1. 법정소송당설 / 539	
2. 고유적격설 / 541	
3. 절충설 / 542	
4. 소결론 / 543	
III. 추심소송의 관할	544
IV. 추심소송의 당사자	545
1. 원고 / 545	
2. 피고 등 / 546	
3. 소송고지의무 / 547	
V. 추심권의 발생원인 및 범위	549
1. 추심권의 발생원인 / 549	
2. 추심소송의 소송물 및 추심권의 범위 / 549	
VI. 추심소송의 청구원인	553
VII. 피고(제3채무자)의 답변 및 항변	554
1. 추심권에 관한 항변 / 554	
2. 피압류채권에 관한 항변 / 557	
VIII. 채무자가 제기한 소송에 대한 영향	562
1. 채무자가 급부소송을 제기한 후 추심소송이 제기된 경우 / 562	
2. 추심소송 계속 후에 채무자가 제기하는 급부소송 / 565	
3. 채권자대위소송과 추심소송의 관계 / 566	
IX. 추심의 소에 대한 소송참가	567
1. 다른 채권자의 소송참가(민집 제249조 제2항) / 567	
2. 소송참가명령(민집 제249조 제3항) / 568	
X. 추심소송의 취하·화해	575
1. 추심소송의 취하 / 575	
2. 추심소송에 있어서 화해의 가부(可否) / 575	

XI. 집행채권에 대한 장애사유의 발생	576
1. 집행취소문서 제출의 경우 / 576	
2. 집행정지문서 제출의 경우 / 577	
3. 채무자 파산의 경우 / 577	
4. 압류채권자의 채권이 압류된 경우 / 578	
5. 제3채무자 파산의 경우 / 579	
XII. 판결의 주문	580
1. 주문의 형태 / 580	
2. 집행의 경합과 공탁판결 / 580	
XIII. 추심소송 판결의 효력	582
1. 판결 효력의 내용과 확장 / 582	
2. 판결의 집행채무자에 대한 효력 / 583	
제4절 현행법상 추심명령 제도의 문제점	586
I. 약탈적 우선주의의 문제점	586
II. 추심명령의 경우 배당요구종기 규정의 문제점 (민집 제247조 제1항 제2호 관련)	594
III. 참가명령에 있어서 참가채권자의 범위	600
IV. 추심소송에서 공탁판결의 도입	600
제5장 전부명령	619
제1절 의의	619
제2절 신청 및 재판	622
I. 전부명령의 신청	622
1. 신청방식 / 622	
2. 관할법원 / 623	
II. 전부명령의 재판과 송달	623
1. 심리 / 623	
2. 송달 / 624	
제3절 전부명령의 요건·내용·효력 등	627
I. 전부명령의 요건	627
1. 서 / 627	
2. 강제집행의 일반적 요건 및 채권압류명령의 존재 / 627	
3. 피압류채권이 금전채권으로 권면액을 가질 것 / 628	

4. 피전부채권이 양도가능할 것 / 636	
5. 압류, 가압류의 경합이나 배당요구가 없을 것 / 637	
6. 전부명령의 무효와 제3채무자의 변제 / 640	
Ⅱ. 전부명령의 내용	643
Ⅲ. 전부명령과 공탁	643
Ⅳ. 전부명령의 효력	644
1. 효력과 그 발생시기 등 / 644	
2. 피전부채권의 이전 / 646	
3. 집행채권의 소멸 / 656	
Ⅴ. 저당권부채권의 전부와 이전등기의 촉탁	665
Ⅵ. 전부명령에 대한 불복방법	665
Ⅶ. 집행절차의 종료	668
제4절 이전등기의 촉탁 (민집 제230조, 민집규 제167조)	670
Ⅰ. 규정의 취지	670
Ⅱ. 저당권이전등기 등의 촉탁	670
1. 촉탁의 가부가 문제로 되는 경우 / 671	
2. 촉탁의 신청 / 674	
3. 등기의 촉탁 / 675	
Ⅲ. 압류등기말소의 촉탁	677
1. 촉탁의 요건 / 677	
2. 촉탁의 절차 / 679	
Ⅳ. 근저당권과 이전등기의 촉탁	680
1. 서 / 680	
2. 원본 확정 전의 근저당권부채권에 대한 압류의 효력 / 680	
3. 이전등기촉탁의 가능 여부 / 681	
4. 압류등기말소의 방법 / 684	
제6장 집행의 경합	695
제1절 압류의 경합	695
Ⅰ. 개념의 정립	695
1. 집행의 경합에 의한 압류액의 중복 / 695	
2. 압류의 경합 유무는 개개의 채권별로 판단 / 700	

Ⅱ. 압류 경합의 발생요건	701
1. 복수의 채권압류명령 / 701	
2. 목적채권의 동일성 / 702	
3. 압류액의 중복 / 707	
4. 압류명령의 효력 발생 / 708	
Ⅲ. 압류경합의 효과	709
1. 압류효의 확장 / 709	
2. 제3채무자의 공탁의무 / 714	
3. 전부명령 등의 효력 불발생 / 715	
4. 배당요구의 효력 발생 / 723	
Ⅳ. 압류경합의 기본사례 분석	723
1. 민사집행법 제235조 제1항에 따른 압류의 경합 / 723	
2. 민사집행법 제235조 제2항에 따른 압류의 경합 / 725	
3. 부진정한 압류의 경합 / 726	
Ⅴ. 압류의 경합과 관련된 그 밖의 문제들	727
1. 압류금지채권에 대한 압류의 경합 / 727	
2. 가압류집행을 원인으로 하는 공탁금출급청구권에 대한 압류의 경합 / 730	
3. 계속적 수입채권에 있어서 압류의 경합 / 732	
4. 담보권의 실행 등을 위한 압류의 경합 / 758	
5. 채납처분과 압류의 경합 / 758	
6. 그 밖의 재산권 또는 예탁증권 등의 집행에 있어서 압류의 경합 / 759	
7. 동산인도청구권에 대한 압류의 경합 / 761	
제2절 배당요구	762
Ⅰ. 의의	762
1. 배당요구의 개념 / 762	
2. 배당요구의 성질 / 762	
Ⅱ. 배당요구를 할 수 있는 채권자	764
1. 우선변제청구권이 있는 채권자 / 764	
2. 집행력 있는 정보를 가진 채권자 / 765	
3. 배당요구채권자의 승계 / 768	
Ⅲ. 배당요구의 절차	768
1. 배당요구의 방식 / 768	
2. 배당요구를 해야 할 집행기관 / 770	
3. 배당요구신청에 대한 절차 / 773	
Ⅳ. 배당요구를 할 수 있는 시기	774
1. 배당요구의 시기(始期) / 774	
2. 배당요구의 종기(終期) / 775	
3. 배당요구를 할 수 없는 경우 / 777	
Ⅴ. 배당요구의 효력	779
1. 효력발생시기 / 779	
2. 배당요구의 일반적 효력 / 786	
3. 이행지체 및 시효중단의 효력 / 789	
4. 제3채무자의 공탁의무 / 790	

제7장 당사자승계	793
I. 서설	793
II. 집행개시 전의 승계	793
III. 집행개시 후의 승계	799
IV. 가압류채권자의 승계	802

제8장 집행공탁	813
-----------------------	-----

제1절 서설	813
---------------------	-----

제2절 제3채무자의 공탁 (민집 제248조, 제291조, 제297조)	815
---	-----

I. 연혁적 고찰	815
II. 제3채무자에 의한 공탁제도의 존재의의	820
III. 권리공탁(민집 제248조 제1항, 제291조, 제297조)	822
1. 의의 및 성질 / 822	2. 권리공탁이 가능한 경우 / 823
3. 공탁하여야 하는 금액 / 824	
4. 수인의 공탁자가 하나의 공탁금액을 기재하여 공탁한 경우 / 825	
5. 권리공탁에 관한 업무처리절차 / 826	
IV. 의무공탁(민집 제248조 제2항, 제3항)	830
1. 의의 / 830	2. 공탁의무의 성격 등 / 831
3. 공탁하여야 할 금액 / 834	4. 공탁 법원, 효과 등 / 836
V. 제3채무자에 의한 상계와 공탁	837
VI. 담보권의 실행 등을 위한 압류와 일반채권에 기한 압류가 경합된 경우	838
1. 의의 / 838	2. 질권실행을 위한 압류 이전인 경우 / 839
3. 질권실행을 위한 압류가 있는 경우 / 849	
VII. 채납처분에 의한 압류와 강제집행에 기한 압류의 경합	853
1. 의의 / 853	2. 채납처분에 의한 채권압류 / 855
3. 채납처분에 의한 압류 후에 일반채권에 기한 압류가 있는 경우 / 860	
4. 일반채권에 기한 압류 후에 채납처분에 의한 압류 등이 있는 경우 / 878	
5. 채납처분에 의한 압류와 보전처분이 경합하는 경우 / 881	

VIII. 전부명령과 공탁	890
1. 전부명령에 대하여 / 890	2. 전부명령이 발하여진 경우의 공탁 / 892
3. 공탁금의 지급절차 / 895	
IX. 제3채무자 공탁의 효과	897
1. 채무변제의 효과 / 897	2. 압류명령의 취하 또는 취소의 불가 / 898
3. 배당가입차단효의 발생 / 898	
X. 가압류 및 압류채권의 청구금액 특정 문제에 관하여	908

제3절 공탁서에 대하여 912

I. 의의	912
II. 공탁의 수리 또는 불수리	912
1. 공탁서의 제출 등 / 912	2. 공탁의 수리·불수리 / 913
III. 공탁서의 정정	914
1. 의의 / 914	2. 정정을 인정할 수 있는 요건 / 914
3. 실무상 정정을 인정할 것인지 여부가 문제되는 경우 / 915	
4. 공탁서정정의 절차 / 917	5. 공탁서정정의 효과 / 918

제4절 사유신고 (민집 제248조 제4항, 제236조 제2항) 920

I. 의의	920
II. 사유신고의 방식, 내용, 제출 법원 등	920
1. 일반 제3채무자인 경우 / 920	
2. 제3채무자가 공탁관인 경우(공탁관의 사유신고) / 923	
III. 사유신고의 수리·불수리의 문제	926
1. 의의 / 926	2. 실무상 문제로 될 수 있는 사례들 / 927
3. 사유신고의 불수리 방법 및 효과 / 930	
IV. 사유신고의 정정(또는 보완)	931
1. 의의 / 931	2. 정정의 인정요건 / 931
3. 사유신고 정정의 절차 / 932	4. 사유신고의 철회, 취하 등 / 933
V. 제3채무자에의 조회 등	934
1. 의의 / 934	
2. 제3채무자에 대한 조회 등이 필요한 경우 / 934	
3. 사유신고서 등에 대신한 조회 / 937	
4. 집행법원의 조회에 대한 제3채무자의 책임 / 938	

제5절 착오를 이유로 한 집행공탁금의 회수 939

- I. 공탁의 무효와 공탁금의 회수 939
- II. 공탁금 회수의 요건과 일반적 절차 939
 - 1. 회수의 근거 및 일반절차 / 939
 - 2. 착오로 인한 집행공탁금의 회수 / 940
 - 3. 착오를 증명하는 서면 / 944
 - 4. 회수에 의한 실체법상, 절차상 효과 / 946

제6절 추심채권자의 공탁 (민집 제236조 제1항, 제2항) 947

- I. 추심신고의무(민집 제236조 제1항) 947
- II. 공탁 및 사유신고의무(민집 제236조 제2항) 948

제7절 현행법상 공탁제도 등의 문제점 951

- I. 집행이 경합된 경우 제3채무자 공탁의 문제점 951
 - 1. 입법체제상의 불일치 / 951
 - 2. 실제적인 문제점 / 953
 - 3. 민사집행법 제236조 제2항의 오작동(誤作動)에 따른 문제점 / 954
 - 4. 개정 의견 / 958
- II. 제3채무자 공탁사유신고 규정의 문제점 962
- III. 공탁법원과 사유신고법원이 다른 점에 관하여 965
- IV. 민사소송비용법 제10조의2 개정 필요성 966

제9장 혼합공탁 975

제1절 혼합공탁 일반론 975

- I. 의의 975
 - 1. 혼합공탁이란 / 975
 - 2. 일괄공탁과의 구별 / 976
- II. 혼합공탁의 이론적 전제 978

제2절 채권양도와 관련된 혼합공탁	980
I. 채권양도 후에 압류명령의 송달이 있는 경우의 혼합공탁	981
1. 공탁의 방법 / 981	
2. 혼합공탁의 절차 / 1003	
3. 혼합해소문서의 취득 및 제출 / 1007	
II. 가압류명령, 채권양도통지서, 압류명령의 순으로 송달이 있는 경우의 혼합공탁	1015
1. 전부 가압류, 전부 채권양도의 경우 / 1015	
2. 전부 가압류, 일부 채권양도의 경우 / 1043	
3. 일부 가압류, 전부 채권양도의 경우 / 1045	
4. 일부 가압류, 일부 채권양도의 경우 / 1047	
III. 압류명령, 채권양도통지서, 압류 또는 가압류명령의 순으로 송달된 경우	1049
1. 전부 압류, 전부 채권양도의 경우 / 1049	
2. 전부 압류, 일부 채권양도의 경우 / 1053	
3. 일부 압류, 전부 채권양도의 경우 / 1054	
4. 일부 압류, 일부 채권양도의 경우 / 1056	
IV. 채권양도통지와 압류 또는 가압류명령이 동시에 도달한 경우	1058
1. 동시도달의 법률관계 / 1058	
2. 공탁과 배당등에 관한 문제 / 1065	
제3절 질권과 관련된 혼합공탁	1081
I. 문제의 의의	1081
II. 질권설정 후 일반채권에 의한 압류집행이 있는 경우의 공탁	1082
1. 질권자가 공탁청구권을 행사한 경우 / 1082	
2. 질권자가 공탁청구권을 행사하지 않는 경우 / 1082	
제4절 체납압류와 관련된 혼합공탁	1083
I. 체납압류 이후 일반채권에 기한 압류 또는 가압류가 있는 경우	1083
II. 일반채권에 기한 압류 이후 체납압류가 있는 경우	1085
III. 일반채권에 기한 가압류 이후 체납압류가 있는 경우	1085
제5절 그 밖의 경우에 있어서의 혼합공탁	1087
I. 처분금지가처분명령을 받은 제3채무자의 공탁	1087
1. 문제의 제기 / 1087	
2. 공탁방법에 관하여 / 1089	

Ⅱ. 손해행위취소와 혼합공탁	1094
1. 문제의 제기 / 1094	
2. 공탁방법에 관하여 / 1094	
제6절 혼합공탁과 배당이의	1099
I. 서	1099
Ⅱ. 대법원 2006. 1. 26. 선고 2003다29456 판결	1100
1. 사안의 개요 / 1100	
2. 판례의 분석 / 1101	
Ⅲ. 대법원 2006. 2. 9. 선고 2005다28747 판결	1105
1. 사안의 개요 / 1105	
2. 판례의 분석 / 1106	
Ⅳ. 대법원 2008. 5. 15. 선고 2006다74693 판결	1107
1. 사건의 개요 / 1107	
2. 판례의 분석 / 1109	
V. 소결론	1114
제10장 배당등 절차	1119
제1절 서설	1119
제2절 채권배당과 부동산배당의 차이점에 관하여	1131
I. 서	1131
Ⅱ. 배당절차 실시 전의 단계에서	1131
1. 배당절차사건의 사건번호 / 1131	
2. 배당실시의 가능 여부에 대한 판단 / 1131	
3. 배당재단에 관하여 / 1133	
4. 배당을 받을 채권자 / 1134	
Ⅲ. 배당절차 실시 단계에서	1137
1. 배당액의 지급 / 1137	
2. 배당순위의 중요성 / 1138	
3. 배당유보공탁의 문제 / 1138	
Ⅳ. 배당절차 실시 후의 단계에서	1139
1. 배당절차의 반복 / 1139	
2. 채무자 파산의 경우 / 1139	
제3절 배당기일의 지정·통지	1140
I. 배당법원	1140

Ⅱ. 배당기일의 지정	1140
Ⅲ. 배당기일의 통지	1140
1. 기일통지방법 등 / 1140	
2. 기일통지비용 등 / 1141	
3. 기일통지와 함께 하는 최고 등 / 1142	
4. 기일통지가 송달불능으로 된 경우 / 1143	
제4절 채권계산서의 제출	1144
Ⅰ. 서	1144
Ⅱ. 최고의 상대방 및 최고 방법 등	1144
1. 최고의 상대방 / 1144	
2. 최고의 방법 / 1145	
Ⅲ. 채권계산서로 인정될 수 있는 채권의 범위	1145
1. 원금의 경우 / 1146	
2. 부대청구의 경우 / 1146	
3. 가압류채권자의 경우 / 1147	
Ⅳ. 채권계산서의 기재방법	1148
1. 사건번호, 작성자의 표시 등 / 1148	
2. 청구채권의 특정 / 1149	
3. 집행비용 / 1151	
4. 집행권원, 가압류명령 또는 담보권의 표시 / 1151	
Ⅴ. 채권계산서를 제출하지 않는 경우의 조치	1152
제5절 배당재단	1153
Ⅰ. 서	1153
Ⅱ. 채권배당절차와 부동산배당절차에 있어서 배당재단의 차이점	1153
1. 배당재단의 구성면에서 / 1153	
2. 배당재단의 확정, 배당절차의 횟수 등 / 1154	
3. 사유신고의 필요성 여하 / 1154	
Ⅲ. 배당재단의 종류	1154
1. 공탁금으로 되는 경우 / 1155	
2. 보관금으로 되는 경우 / 1155	
Ⅳ. 공탁금과 보관금의 차이	1156
1. 취급관서의 차이 / 1156	
2. 배당재단의 범위 확정의 필요성 여하 / 1156	
3. 출급절차 등의 차이 / 1157	
4. 이자의 배당가능 여부 / 1157	
5. 수회 제출의 필요성 여부 / 1158	

제6절 배당을 받을 채권자	1159
I. 서	1159
II. 압류 또는 가압류채권자	1159
1. 압류채권자 / 1159	2. 가압류채권자 / 1169
3. 채납처분에 의한 압류채권자 / 1170	4. 집행채권이 양도된 경우 / 1171
III. 배당요구채권자	1171
1. 제3채무자에 의한 공탁(민집 제248조)의 경우 / 1172	
2. 추심권 행사의 경우 / 1172	3. 전부명령의 경우 / 1172
4. 매각명령 또는 그 밖에 적당한 방법에 의한 현금화명령의 경우 / 1172	
5. 관리명령의 경우 / 1173	
6. 유체동산인도청구권에 대한 압류(민집 제243조)의 경우 / 1173	
IV. 교부청구권자	1173
V. 피압류채권의 개수(個數)와 배당가입차단효	1174
VI. 개별상대효와 배당가입차단효	1175
VII. 공탁 등 후의 (가)압류에 대한 배당요구효 인정 여부	1176
VIII. 그 밖에 문제되는 경우	1178
1. 배당가입차단시기가 복수 존재하는 경우 / 1178	
2. 공탁물지급청구권에 대하여 압류가 된 경우 / 1179	
3. 가압류해방금의 공탁금회수청구권에 대하여 압류가 된 경우 / 1181	
4. 가압류집행에 기초하여 제3채무자가 공탁한 공탁금의 출급청구권에 대하여 압류가 된 경우 / 1185	
5. 집행정지 후 제3채무자의 공탁의 경우 / 1188	
6. 제3채무자의 공탁 후 압류명령이 취하, 취소된 경우 / 1188	
7. 수익자의 배당금지급청구권에 대하여 지급정지가처분을 해둔 채권자의 경우 / 1189	
제7절 배당순위	1190
I. 서	1190
II. 제3채무자의 공탁비용 등	1191
III. 절차비용	1193
1. 개념 / 1193	
2. 절차비용 포함 여부가 문제되는 경우 / 1194	
IV. 각 채권의 우선순위	1196
1. 제1순위: 최종 3월분의 임금 등 채권 / 1196	

2. 제2순위 : 집행의 목적물에 대하여 부과된 관세(관세법 제3조 제1항), 국세와 가산금(국세기본법 제35조 제1항 제3호), 지방세와 가산금(지방세기본법 제99조 제1항 3호) / 1207
3. 제3순위 및 제4순위 : 담보권(질권, 우선특권 및 물상대위권)에 의하여 담보되는 채권, 지방세 등 지방자치단체의 징수금, 당해세 아닌 관세, 국세와 가산금 / 1214
4. 제5순위 : 근로기준법 제38조 제2항, 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항의 채권을 제외한 근로관계채권 / 1217
5. 제6순위 : 국세 및 지방세의 다음 순위로 징수하게 되는 보험료, 공과금 등 / 1217
6. 제7순위 : 일반채권자의 채권 / 1220

제8절 배당표의 작성 등 1221

I. 배당표의 작성 1221

1. 서 / 1221
2. 배당표의 작성시기 등 / 1221
3. 배당표의 기재사항 / 1222
4. 배당표의 경정 / 1228
5. 배당표원안의 비치와 열람 / 1228

II. 구체적인 배당방법 1229

1. 서 / 1229
2. 압류채권자의 경우 / 1229
3. 가압류채권자의 경우 / 1231
4. 압류 또는 가압류와 가처분의 경합 / 1243
5. 조세채권자의 경우 / 1251
6. 전부권자가 있는 경우 / 1258

III. 계속적 수입채권에 있어서의 배당방법 1268

1. 단계배당(段階配當)의 문제 / 1268
2. 연계배당(連繫配當)의 문제 / 1271
3. 전부권자, 조세채권자 등이 있는 경우 / 1274

IV. 채권담보권에 대한 배당 1276

1. 채권담보권 : 일반채권 / 1276
2. 일반채권 : 채권담보권 / 1277
3. 채권담보권 : 채권양도 : 채권담보권 : 채권질권 / 1277
4. 임금채권 : 채권담보권 : 일반채권 / 1278
5. 압류금지채권의 경우 / 1280
6. 물상대위권 : 채권담보권 / 1280
7. 집합채권양도담보권과 채권담보권의 경합 / 1281

V. 협의배당 1282

제9절 배당이의 1284

I. 서설 1284

II. 이의신청권자, 신청방법 등 1285

1. 배당이의신청권자 / 1285
2. 배당이의 신청방법 / 1288

Ⅲ. 배당이의의 사유	1292
1. 절차상의 이의 / 1292	
2. 실체상의 이의 / 1294	
Ⅳ. 이의신청의 효과	1296
Ⅴ. 이의신청 후의 절차	1297
Ⅵ. 이의신청의 철회(취하)	1299
Ⅶ. 이의에 대한 다른 채권자의 진술	1300
Ⅷ. 불출석한 채권자에 대한 취급	1301
Ⅸ. 배당기일조서의 작성	1302
X. 혼합공탁과 배당이의	1303
제10절 배당이의의 소	1304
I. 서설	1304
II. 배당이의소송의 유형	1304
1. 채무자가 배당이의를 신청한 경우 / 1304	
2. 채권자가 배당이의를 신청한 경우 / 1305	
3. 배당이의의 소제기 증명 등 / 1306	
III. 배당이의의 소의 성질	1307
IV. 배당이의소송의 소송요건	1309
1. 관할법원 / 1309	
2. 제소기간 / 1310	
3. 소송물가액(소송목적의 값) / 1311	
4. 소의 이익 / 1311	
5. 당사자적격 / 1313	
6. 소송절차 / 1316	
V. 배당이의의 소의 판결	1326
1. 판결의 형태 / 1326	
2. 판결의 효력 / 1331	
3. 추가배당·재배당 및 배당표의 재조제 / 1337	
VI. 배당이의소송에 있어서 화해	1340
1. 채권자 제기의 배당이의소송절차에서 화해의 문제 / 1340	
2. 채무자의 배당이의신청을 계기로 하는 청구이의소송절차에서 화해의 문제 / 1341	
3. 채무자가 제기한 배당이의소송절차에 있어서 화해의 문제 / 1343	
VII. 배당이의소송과 부당이득반환청구	1343
VIII. 소 완료 후의 배당등 실시	1348

제11절 배당등의 실시 1349

I. 배당실시의 요건 1349

1. 이의신청이 없는 경우 / 1349 2. 이의신청이 있는 경우 / 1350

II. 배당실시의 방법 1352

1. 배당액의 지급 / 1352
2. 집행력 있는 정본 또는 채권증서와 영수증의 교부 / 1356
3. 배당액의 공탁 / 1358

제12절 추가배당 1370

I. 서설 1370

II. 추가배당사유 등 1370

III. 추가배당절차 1372

1. 서 / 1372 2. 절차비용에 대하여 / 1373
3. 배당기일의 통지에 대하여 / 1373 4. 채권계산서 등에 대하여 / 1374
5. 배당재단에 대하여 / 1374 6. 배당이의에 대하여 / 1375
7. 그 밖의 사항에 대하여 / 1375

제13절 현행법상 배당절차 관련 규정의 문제점 1377

I. 민사집행법 제247조 제1항 제1호 개정의 필요성 1377

1. 문제점에 대한 검토 / 1377 2. 이론상의 문제점 / 1377
3. 실제상의 문제점 / 1378 4. 소결론 / 1383

II. 민사집행법 제247조 제1항 제2호 개정의 필요성 1383

III. 배당절차 개시시기 규정의 개정 필요성 1389

제11장 채권압류와 회생·파산 1407

제1절 채권압류와 회생절차 1407

I. 개설 1407

II. 회생절차개시결정 전의 경우 1408

1. 보전처분과 강제집행 / 1408 2. 중지명령과 강제집행 / 1409
3. 강제집행 등의 취소명령 / 1411 4. 포괄적 금지명령과 강제집행 / 1411

Ⅲ. 회생절차 개시결정 후의 경우	1412
1. 강제집행신청 등의 금지와 절차의 중지 / 1412	
2. 절차의 금지·중지 등의 효력과 그 기간 / 1415	
3. 중지 중인 절차 · 처분의 속행, 취소 / 1416	
Ⅳ. 회생계획인가결정과 강제집행	1418
Ⅴ. 회생절차의 종료와 강제집행	1419
1. 회생절차 종결의 경우 / 1419	2. 회생절차 폐지의 경우 / 1419
3. 회생계획 불인가의 경우 / 1422	4. 회생절차 개시결정 취소의 경우 / 1423
Ⅵ. 개인회생절차와 채권압류	1423
1. 개인회생절차의 의의 등 / 1423	2. 개인회생채권자목록 / 1424
3. 집행절차에 미치는 영향 / 1425	
제2절 채권압류와 파산	1430
Ⅰ. 서설	1430
Ⅱ. 파산선고의 효과	1430
1. 파산자의 재산관계에 대한 효과 / 1430	
2. 파산자의 신분 등에 대한 효과 / 1434	
3. 파산채권자에 대한 효과 / 1435	
4. 파산신청의 취하 불가 / 1435	
Ⅲ. 파산재단에 속한 채권에 대한 압류의 경우	1436
1. 압류명령 발령 후에 파산선고가 있었던 경우 / 1436	
2. 압류명령발령 전에 파산선고가 있었던 사실이 발령 후에 판명된 경우 / 1438	
3. 채무자의 파산사건이 동시폐지사건인 경우 / 1440	
4. 동시폐지 후 면책결정이 되어 확정된 경우 / 1440	
Ⅳ. 파산선고 후 취득한 재산인 채권에 대한 압류의 경우	1442
1. 강제집행 가능 여하 / 1442	2. 채권압류명령이 발령된 경우 / 1442
■ 찾아보기	
사항색인	1457
서식색인	1466
판례색인	1468